

감사결과 처분요구서

- 법원판결에 따른 특정감사 -

2025. 8.



감 사 실
[기 술 감 사 부]

한국농어촌공사 감사

[주 의] 요구

제 목 문화재 시굴조사 인허가 업무 소홀

해 당 부 서 답답답답본부 뽕뽕지사

조 치 부 서 ▽▽▽▽처

내 용

1. 업무개요

답답답답본부 뽕뽕지사(이하 “뽕뽕지사”라 한다)에서는 가뭄에 대비한 안정적인 수자원 확보와 원활한 관개용수 및 농촌생활용수 공급을 위해 [표 1]과 같이 뽕뽕지구 다목적 농촌용수개발사업(이하 “뽕뽕지구 농촌용수개발사업”이라 한다)을 2018. 8. 6.부터 추진하여 2022. 12. 20. 준공하였다.

[표 1] 뽕뽕지구 주요 사업현황

사업명	수혜면적 (ha)	주요내용	총사업비 (백만원)	사업기간	시공사
뽕뽕지구 다목적 농촌용수개발사업	231.6	-수원공: 양수장 1개소, 토출수조 1개소, 송수관로 3.46km -평야부: 용수로 13조 19.048Km	16,518	2018. 8. 6. ~ 2022. 12. 20.	□□건설

자료: 뽕뽕지사 제출자료 재구성

이와 관련하여 뽕뽕지사에서는 토출수조 부지 내 문화재 시굴조사 후 공사를 시행 해야한다는 문화재 보존대책 통보¹⁾를 인지하지 못하고 2020. 8. 24.부터 2020.

10. 28.까지 토출수조를 시공하여

당시 공사감독원인 토목 〔약〕급 △△△은 2023. 11. 17. □□지방법원 〔답〕답지원 으로부터 약식명령²⁾ 벌금 1,000,000(일백만)원을 선고³⁾ 받아 2023. 11. 28.에 납 부하였다.

2. 판단기준

구 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」⁴⁾(이하 “매장문화재법”이라 한다) 제10조(보존 조치에 따른 건설공사 시행자의 의무 등)에 제1항 따르면 건설공사의 시행자는 문화재 보존에 필요한 조치를 통보받은 경우 그 조치를 완료하기 전에는 해당 지역의 공사를 시행하여서는 아니 된다고 규정하고 있고,

같은 법 제11조(매장문화재의 발굴허가 등) 제1항 3호에 따르면 토목공사, 토지의 형질변경 또는 그 밖에 건설공사를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 부득이 발굴할 필요가 있는 경우 문화재청⁵⁾장의 허가를 받은 때에는 발굴 할 수 있다고 규정하고 있다.

公社 「공사감독 업무지침」 제4조(감독원의 업무) 및 제12조(명령 및 지시사항 처리)에 따르면 감독원은 착수단계시 인·허가 사항에 대해 확인 해야하고, 인허가 기관에서 받은 지시사항은 그 내용을 기록하고, 조치계획 및 그 결과를 보고한 후 비치하여야 한다고 규정하고 있다.

1) 문화재청 발굴제도과-13995(2017. 11. 29.)호 〔답〕답지구 다목적 농촌용수개발사업부지 내 문화재보존대책 통보

2) 약식명령문이란 법정에서 정식의 재판을 하지 아니하고 수사기록만을 검토하여 벌금형을 선고하는 재판절차

3) 사건 2023고약869(판결 2023. 11. 17.)

4) 2025. 2. 14. 법률이 개정되어 현재 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」로 명칭이 변경 되었다.

5) 문화재청은 2024. 5. 17. 명칭을 변경하여 현재는 국가유산청이다.

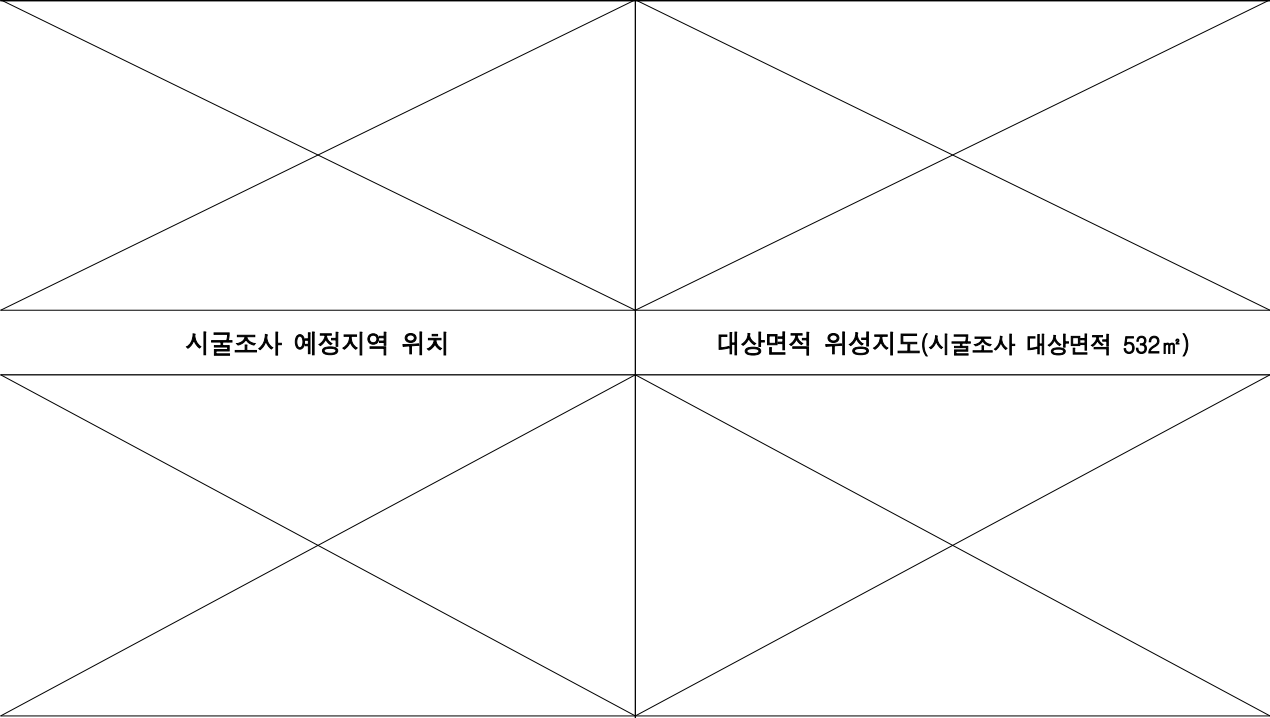
따라서 [문]지사에서는 문화재청 인허가 사항과 관련하여 확인하고 내용을 기록하여야 했고, 문화재유존지역 토출수조 부지에 대해 문화재청의 별도 허가를 받아 문화재 시굴조사 완료 후 토출수조 시공을 진행 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [문]지사에서는 [답]지구 다목적 농촌용수사업 공사를 시행하면서 토출수조를 시공 하기 전 문화재청의 별도 허가를 받아 문화재 시굴조사 진행하여야 하는데도

당시 공사감독원인 토목 [약]급 △△△은 문화재청 인허가 절차가 필요하다는 사항을 인지하지 못한 상태에서 의도적 행위가 아닌 공정계획을 고려해 2020. 8. 24.부터 2020. 10. 28.까지 [그림 1]과 같이 토출수조를 시공한 사실이 있었다.

[그림 1] 시굴조사 예정지역 토출수조 시공현황

	
시굴조사 예정지역 위치	대상면적 위성지도(시굴조사 대상면적 532㎡)
토출수조 시공 전 현장사진	토출수조 시공완료 전경

자료: [문]지사 제출 자료 일부발췌

이후 [문]지사에서는 2022. 9. 14. 자발적으로 [답]시청 □□문화재과(現 □□유산과)에 방문하여 문화재 시굴조사를 실시하지 않은 사실에 대해 설명⁶⁾ 하였으며,

[답]시청에서는 문화재 전문가 현지조사를 실시(2023. 1. 31.)⁷⁾하고 [답]경찰서에 관련법 위반으로 고발(2023. 2. 9.)한 사실을 확인하였다.

그 결과 당시 공사감독인 토목[약]급 △△△은 고의적 위반 행위가 아님에도 불구하고 2023. 11. 17. ▷▷지방법원 [답]지원으로부터 정당한 사유없이 문화재 보존조치 명령을 위반한 사실로 인해 약식명령 벌금 1,000,000(일백만)원을 선고 받아 납부하였다.

다만 당시 공사감독원 토목 [약]급 △△△의 경우 시굴조사를 회피하려는 의도나 목적이 아닌 단순 업무 미숙지로 확인되어 “주의” 처분요구가 타당하다고 판단된다.

4. 관련부서 의견

[문]지사에서는 시굴조사 대상 면적은(토출수조, 532㎡) 전체 사업면적(30,055㎡) 중 아주 일부분인 1.8%로 극히 제한된 지역이었고, 대상지로부터 인근에 고부농공단지(3m거리), 태양광발전설비(50m거리)가 위치하는 등 주변부 개발이 상당히 이루어진 곳으로서 시굴조사 관련 사항을 인지하기 어려웠고

6) 당시 [문]지사 농어촌사업부장 ◇◇◇(現 □□□□원 위탁교육생)과 공사감독 토목[약]급 ◇◇◇가 자발적으로 [답]시청을 방문하여 ○○○ 주무관에게 문화재 시굴조사를 실시하지 않은 사실을 설명하고 향후 대책을 협의 하였고 진술하였다.

7) 조사팀은 전문가 2인(문화재청 ■■■■■ 연구사, 외부전문가 ◇◇◇ 전주대학교 박물관), [답]시청 2인(△△△ 문화재정책 팀장, ○○○ 주무관)으로 현장에서 문화재 원지반 훼손사항을 확인하였다고 진술하였다.

농림사업의 특성상 영농활동에 끼치는 영향을 최소화하기 위하여 10월 추수전까지 공사를 완료해야 했기에 공기가 부족한 실정으로 시급하게 공사를 시행하였으며

당시 공사감독 토목^약급 △△△은 허가된 사항을 면밀히 검토하여 공사업무를 추진했어야 하나, 시공사와 전임 공사감독으로부터 관련 내용을 전달받은 사항 없이 인허가 관련 업무에 미숙하여 공사를 추진한 사항이라는 의견을 제시하였다.

또한 문화재 유존지역에 대한 시굴조사를 시행하지 않은 부분에 대하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 주의 요구

사 장(▽▽▽▽처장)은 ^높지사에서 시행한 ^답지구 다목적 농촌용수개발 사업과 관련하여 문화재 유존지역에 대한 문화재청의 별도 허가를 받아 시굴조사를 시행하지 않고 토출수조를 시공한 책임을 물어 토목^약급 △△△(現 △△△△처)에게 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)